



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1590/2025
מס' בקשה: 5/1604/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

בן חיים תמר
באמצעות ב"כ: עו"ד בן חיים דוד
המתכת 8, קדימה
טל': 0548140123 פקס: 036059383
דוא"ל: office@ebh.co.il

התובעת:

נגד

1. נציגות הבית המשותף ברחוב דיזנגוף 275, תל אביב
דיזנגוף 275 תל אביב, תל אביב - יפו
2. נציגות הבית המשותף ברחוב דיזנגוף 277, תל אביב
דיזנגוף 277 תל אביב, תל אביב - יפו
3. דיזינגוף 275-277 התחדשות עירונית בע"מ
דרויאנוב 5, תל אביב - יפו
טל': 0526213139

הנתבעות:

החלטה

1. תביעה לאכיפת התחייבות חברה יזמית בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 שנחתם בין התובעת ובעלי דירות בבתים משותפים לבין החברה היזמית, להוספת שטח של 6 מ"ר למחסן שבבעלות התובעת ולהוספת חלונות וחצרות אנגליות למחסן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1590/2025
מס' בקשה: 5/1604/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. עניינה של התביעה בבתי משופים ברחוב דיזינגוף 275 ו-277 בתל אביב, הרשומים בפנקס הבתי המשופים חלקות 26 ו-27 בגוש 6962 (להלן - "הבית המשופי").
3. התובעת, תמר בן חיים (להלן - "התובעת"), היא בעלים של מחסן המצוי בקומת המרתף בבית המשופי, הרשום בפנקס הבתי המשופים תת חלקה 1.
4. הנתבעות 1-2 הן נציגויות הבית המשופי (להלן - "הנתבעות 1-2").
5. הנתבעת 3, חברת דיזינגוף 275-277 התחדשות עירונית בע"מ (להלן - "הנתבעת 3"), היא חברה יזמית שעמה התקשרו בשנת 2020 כל בעלי הדירות בבית המשופי, ובכללם התובעת, בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 (להלן - "ההסכם").
6. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת 3 מפרה הפרה יסודית התחייבויותיה כלפי התובעת בהתאם להסכם. זאת, משהודיעה לתובעת כי במסגרת ביצוע הפרויקט והוצאתו לפועל, דחתה עיריית תל אביב יפו בקשת הנתבעת 3 להגדיל שטח המחסן שבבעלות התובעת ולהוסיף לו חלונות וחצרות אנגליות.
7. בד בבד עם הגשת התביעה, עתרה התובעת בבקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבעות 1-3, נציגויות הבית המשופי והחברה היזמית, לבצע כל פעולה לקידום ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשופי.
8. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה ובבקשה דנן (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשופי קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016) (להלן - עניין קניון לב כרמיאל)).
9. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1590/2025
מס' בקשה: 5/1604/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).

10. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים, ובכללם חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק"). בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

11. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.

12. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.

13. בהתאם להלכה הפסוקה, סמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין מכוח חוק החיזוק היא לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם וחובותיהם הנובע מחוק זה (ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2016); רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן, פורסם ב"נבו" (9.7.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 69335-06-23 ניר נ' נאור, פורסם ב"נבו" (24.1.2024)). חוק החיזוק, המהווה חקיקה משלימה שתכליתה להבטיח יישום וביצוע תכנית מתאר ארצית 38, מקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לאשר ביצוע עבודות בבית משותף על פי תכנית החיזוק, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, בנסיבות שבהן בעלים של דירה בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1590/2025
מס' בקשה: 5/1604/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף מתנגד לביצוע. בגדרי בירור תביעה מכוח חוק החיזוק הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בכלל המחלוקות שבין בעלי הדירות בבית המשותף, הדרושות להכרעה בתביעה לאישור ביצוע פרויקט על פי תכנית החיזוק (ראו גם: תיק מפקח מקרקעין (ת"א) 5/48/2024 ירושלמי נ' פריסקל, פורסם ב"נבו" (8.2.2024)).

14. אין בחוק החיזוק ובהוראות סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין כדי להסמיך המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוך שבין בעל דירה בבית משותף לבין חברה יזמית (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 19339-01-23 אייזון נ' טקר, פסקה 27 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.5.2023)). ללמדנו, העדר התקיימות התנאי בדבר זהות הצדדים.

15. יתרה מזאת, בהתייחס למהות הסכסוך, תביעה לאכיפת הסכם תמ"א 38 אינה בגדר סכסוך הנובע מחוק החיזוק. זאת, כאמור, משהוקנתה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בכלל המחלוקות שבין בעלי הדירות בבית המשותף הדרושות להכרעה בתביעה לאישור ביצוע פרויקט על פי תכנית החיזוק, בהתאם להסכם שנחתם עם רוב דרוש מקרב בעלי הדירות ובהינתן בעל דירה בבית המשותף המסרב לביצועו. זאת, אף אם החברה היזמית אינה צד לתביעה, בהיותה בעלת דין דרושה בתביעה שעניינה אכיפת הסכם, שהיא צד לו, לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף (ראו גם: תיק מפקח על רישום מקרקעין (חולון) 4/285/2023 גרינברג נ' יחזקאל, פורסם ב"נבו" (27.9.2023); תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1203/2025 ניסני נ' יעקובוביץ', פורסם ב"נבו" (3.11.2025)). מקל וחומר בענייננו, משהסעד המבוקש בהליך העיקרי הוא ביחס לחברה היזמית בלבד, הנתבעת 3. ללמדנו, העדר התקיימות התנאי בדבר מהות הסכסוך.

16. לפיכך, הנני להורות דחיית התביעה על הסף בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון בה. בהלימה, הנני להורות דחיה על הסף של הבקשה לסעד זמני, משכאמור, סמכויות המפקח פורשו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1590/2025
מס' בקשה: 5/1604/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. אין באמור כדי לגרוע הזכות העומדת לתובעת להגיש תביעה מתאימה בעניין זה לבית משפט מוסמך. זאת, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכויי תביעה זו.

18. משכתב התביעה והבקשה לסעד זמני הוגשו היום, אני עושה צו להוצאות.

19. הדיון הקבוע ליום 18.5.2026 לבירור ההליך העיקרי - בטל.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' טבת תשפ"ו, 29 דצמבר 2025, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו